

1500345-58.2022.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... que para que exista o crime de furto é necessário a existência de "coisa alheia móvel" como a vítima em seu depoimento narrou que não é apresentada, não existe benefício fica explícito que não existe a "coisa alheia móvel". Argumenta que não existe no presente caso o crime de furto seja na modalidade tentada ou consumada, pois não havia o que se furtar. Alegou que em relação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500345-58.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-58.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO ANTONIO ALVES

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MÁRCIO ANTONIO ALVES como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 304, c.c. o artigo 297, todos do Código Penal.

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 09:00 horas, na Rua Nove de Julho, n. 1413, nesta cidade e comarca, o denunciado tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante fraude, os proventos relativos à aposentadoria de Francisco de Assis Tavares, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supra, o denunciado fez uso de documento público falso - documento de identidade.

Segundo o apurado, Policiais Militares foram acionados para comparecer à agência do Banco Mercantil, uma vez que o denunciado, utilizando-se de um RG falsificado em nome de Francisco de Assis Tavares, abriu a conta benefício de número 50089935-7, com a finalidade de sacar a aposentadoria da vítima junto ao INSS. Mas o gerente daquela instituição bancária já tinha informações de que pessoa desconhecida estava abrindo contas e usando documentos falsos com a mesma finalidade, enviou uma

fotografia do RG utilizado pelo denunciado para a Gestão de Redes da Central do Banco Mercantil, a qual informou que MÁRCIO já havia aberto contas em outros bancos, usando documentos falsos.

Diante destes fatos, o gerente acionou a Polícia Militar. Ao perceber que os policiais militares chegaram ao Banco, o denunciado empreendeu fuga, todavia acabou sendo detido na Rua Dom Pedro. Em revista pessoal, foram localizados com MÁRCIO o RG falsificado utilizado para abrir a conta bancária acima mencionada, um extrato previdenciário, uma conta da NET e uma folha contendo os dados cadastrais de Francisco de Assis Tavares.

Por meio de pesquisas realizadas junto à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, obteve-se a qualificação do denunciado e a informação de que ele ostenta péssimos antecedentes criminais naquele Estado, além de já ter agido com o mesmo modus operandi em agências bancárias localizadas nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Presidente Prudente/SP.

Auto de prisão de prisão em flagrante às fls. 01.

Boletim de Ocorrência N. 888/2022, às fls. 11/14.

Auto de exibição e apreensão às fls. 47/48.

Suspensa a audiência de custódia foi convertida a prisão flagrancial do acusado em preventiva às fls. 108/112.

Mandado de prisão expedido às fls. 113/114 e cumprido às fls. 115/116.

Mantida a prisão preventiva do acusado às fls. 133/135.

Recebida a denúncia em 10 de fevereiro de 2022 e determinada a citação do réu às fls. 167/168.

Foi impetrado HC em favor do acusado, tendo sido a liminar indeferida em 15/02/2022 às fls. 173/180 às fls. 173/180.

Laudo pericial às fls. 187/193.

Citado às fls. 198, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 202.

Revista e mantida a prisão do acusado às fls. 229/230.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foram colhidos as declarações da vítima Francisco de Assis Tavares e da testemunha Regis Roberto Aguillar Barcelon. O Dr. Promotor de Justiça, insistiu na oitiva da testemunha Gabriel Santana Florêncio. Realizada a audiência de continuação, foi colhido o depoimento da testemunha Gabriel Santana Florêncio, bem como o réu foi interrogado. O Ministério Público em alegações finais escritas às fls. 267/273, requereu a procedência da ação penal. Argumentou que não há dúvidas de que o acusado tentou subtrair, mediante fraude, os proventos relativos à aposentadoria da vítima Francisco de Assis Tavares, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como fez uso de documento público falso. Quanto à fixação da pena, requereu a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja acostada aos autos a certidão de antecedentes do Estado de Minas Gerais em nome do acusado e às fls. 310, requereu que a pena fosse fixada acima do mínimo legal, na primeira fase. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e na terceira fase, presente a causas de diminuição relativa à tentativa. Requereu a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.

A Doutra Defesa apresentou memoriais escritos às fls. 277/282, requerendo que seja a presente causa julgada improcedente em sua totalidade, expedindo-se o devido alvará de soltura. Argumentou que a suposta vítima em seu depoimento em Juízo que "não é aposentado, que não recebe nenhum tipo benefício e que trabalha como servidor público do municipal. Sustenta que para que exista o crime de furto é necessário a existência de "coisa alheia móvel" como a vítima em seu depoimento narrou que não é apresentada, não existe benefício fica explícito que não existe a "coisa alheia móvel". Argumenta que não existe no presente caso o crime de furto seja na modalidade tentada ou consumada, pois não havia o que se furtar. Alegou que em relação a falsificação de documento, o réu não possui capacidade para tal ato. No tocante ao uso de documento falso, o réu confessou. Sustentou que não houve o crime de furto em nenhuma das suas modalidades e falsificação de documentos. Tendo o réu assumido o uso do documento. Subsidiariamente, requer a absolvição do denunciado do crime de furto, bem como da falsificação do documento. No caso de condenação, seja penal a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, bem como

requer no caso de condenação total ou parcial que seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

Trata-se de ação penal pública onde colima o Ministério Público a condenação do réu MÁRCIO ANTONIO ALVES nas sanções dos crimes previstos no artigo 155, § 4, inciso II, c.c. Artigo 14, inciso II, no artigo 304, c.c. Artigo 297, todos do Código Penal.

A materialidade do crime enfeixa-se pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, boletim de ocorrência n. 888/2022 às fls. 11/14, auto de exibição e apreensão às fls. 47/48, fotografias às fls. 49/87, bem como a prova oral colhida em Juízo.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

A vítima Francisco de Assis Tavares, em Juízo, relatou que é de Echaporã, e que trabalha na Prefeitura. Disse que um policial o procurou, relatando que um indivíduo de Marília estava com um documento falso do acusado tentando abrir conta no Banco Mercantil. A vítima foi orientada a comparecer na delegacia de Marília para registrar um Boletim de Ocorrência e assim fez. Narrou que não recebe nenhum benefício previdenciário, tendo em uma certa ocasião dado entrada no benefício de aposentadoria, mas acabou não continuando com o andamento, pois teria uma perda muito grande de salário. Informou que na delegacia viu a documentação falsa, com todos os seus dados e com uma foto do réu, para tentar fazer um empréstimo no nome da vítima. Não sabe dizer se chegou a ser aberta uma conta para receber a aposentadoria, que a vítima não aceitou pelo valor. Informou que trabalha na prefeitura da sua cidade e o pagamento é realizado pelo Banco Santander. Informou que não teve nenhum prejuízo financeiro e apenas o RG falsificado foi lhe mostrado. Respondeu a Defesa, que foi apenas orientado pelos policiais a fazer um Boletim de Ocorrência. Tem 55 anos de idade.

A testemunha Regis Roberto Aguillar Barcelon, em Juízo, disse que estava em serviço no dia, foi acionado pelo vigia do banco que um indivíduo de camiseta vermelha havia acabado de sair do banco e informou que quando a viatura se aproximou o réu tentou fugir e foi abordado pelos policiais na Rua Dom Pedro, no estacionamento. No bolso do réu, havia um RG falsificado da vítima que reside em Echaporã. Relatou que o réu tentou abrir outras contas com outro nome. Narrou que o acusado disse que iria abrir a conta apenas para sacar o benefício.

A testemunha Gabriel Santana Florêncio, em Juízo, relatou que trabalha no Banco e o réu tentou receber o benefício com um documento de identidade com nome de Francisco, relatou que desconfiou, pois havia outros registros em outras cidades de que esse documento com o nome Francisco de Assis havia tentado retirar o benefício. Durante o atendimento ao réu percebeu que já haviam esses registros e enviou o documento para Gestão de Rede do Banco analisar o documento apresentado pelo réu enquanto o depoente realizava o atendimento do réu, e foi informado durante o atendimento que o documento apresentado era falso e a polícia deveria ser acionada. Disse que quando a polícia chegou, o réu se retirou. Informou que para ser feito o primeiro atendimento no Banco o cliente precisa apresentar o documento de identidade, o que lhe foi apresentado a foto com o nome do réu e a foto da vítima. Respondeu ao Ministério Público, que no cadastro do cliente tem um sistema onde os funcionários do banco podem fazer registros, e há dois dias atrás, na cidade de Presidente Prudente, havia um registro constando o mesmo nome do documento apresentado pelo réu. O depoente visualizou que no sistema havia alguns registros e encaminhou para o setor de Gestão de Rede e foi avisado por tal setor que se tratava de uma documentação falsa. Respondeu a Defesa, que nos outros bancos não sabe informar com certeza se era o réu que apresentava o documento falso com nome da vítima.

O réu Márcio Antônio Alves, em solo judicial, narrou que veio de Minas Gerais e estava residindo em Assis e que veio do seu Estado com um emprego arrumado em Assis para trabalhar em um Ferro Velho de um amigo seu, todavia, seu amigo faleceu e o

acusado ficou desempregado. Posteriormente, começou a trabalhar como ajudante de pedreiro, para conseguir dinheiro e voltar para o seu Estado. Narrou que tinha uma hérnia e não poderia pegar peso, mas precisou descarregar um caminhão, pois estava passando necessidades financeiras e sua hérnia desceu para os testículos. Que fez cirurgia e quando foi retirar os pontos da cirurgia, encontrou um senhor e começou a contar a sua história e que desejava voltar para Minas, pois lá a sua família lhe ajudaria. No hospital encontrou um rapaz que possivelmente havia escutado a conversa do réu com o senhor e falou para o interrogado que podia lhe ajudar, pois tinha um amigo que trabalhava no INSS e conseguiria ajuda-lo a se aposentar. Informou que esse indivíduo falou que faria um documento com foto para o réu, lhe entregaria alguns requerimentos e assim o acusado conseguiria sacar um dinheiro no banco. Relatou que veio a Marília com essa pessoa, fez os documentos, mas não conseguiu memorizar todas as informações do documento. Então quando foi no banco, o gerente lhe perguntou os dados e o interrogado não soube informar, então a polícia foi acionada e o acusado se retirou do banco. Narrou que informou a polícia que havia um rapaz que estava o esperando e havia lhe entregado esse documento falsificado, levou os policiais até o local que um indivíduo estava lhe esperando, mas esse terceiro havia ido embora. Informou que foi agredido pelos policiais e agressão só parou quando o declarante disse que estava operado e mostrou o local que havia feito a cirurgia. É originário de Minas e possui algumas passagens em Minas Gerais. Estava em liberdade desde o mês de Maio de 2021. Pois bem.

O réu, em síntese, nega a acusação e sustenta que veio de Minas Gerais para trabalhar em Assis e por ter passado por dificuldades financeiras, após ser submetido a uma cirurgia, conheceu uma pessoa, que lhe disse que conhecia alguém no INSS que poderia lhe aposentar. Que essa pessoa disse que o levaria até um banco, que faria um documento para ele e que sacaria o dinheiro em nome de uma terceira pessoa. Todavia, seria necessário que o mesmo decorasse o nome e os dados do verdadeiro titular do documento, e como não conseguiu responder direito para o gerente do banco, ele desconfiou e chamou a polícia.

Entretanto, a versão apresentada por ele restou isolada nos autos frente aos depoimentos colhidos, em juízo e na fase policial, e à documentação anexada aos autos, constituindo estes elementos relevantes para a condenação.

De acordo com as declarações da vítima Francisco de Assis Tavares, o réu falsificou o seu RG e o utilizou para abrir uma conta em um dos bancos de Marília. Afirmou que nunca perdeu seu RG e outros documentos pessoais, bem como não conhecia o acusado. Que sempre morou na cidade de Echaporã e que só possui conta no Banco Santander e não constatou transação indevidas.

A testemunha Regis Roberto Aguillar Barcelon, disseu que atendeu a ocorrência, e chegando ao banco tomou conhecimento que o réu havia aberto uma conta benefício usando o RG em nome de Francisco de Assis Tavares, com a finalidade de sacar sua aposentadoria junto ao INSS. Que o gerente desconfiou e chamou a polícia. Que quando o réu percebeu a chegada dos policiais, empreendeu fuga, mas acabou detido e em busca pessoal, foram encontrados o RG que ele utilizou para abrir a conta, um extrato previdenciário, uma conta da NET e dados cadastrais em nome de Francisco de Assis Tavares.

A testemunha Gabriel Santana Florêncio, gerente na agência do Banco Mercantil informou que o réu abriu a conta benefício, usando RG falso em nome de Francisco de Assis Tavares, para tentar sacar a aposentadoria junto ao INSS. Que desconfiou dele, pois sabia que alguém estava abrindo contas usando documentos falsos. Tomou conhecimento de que o réu também tentou aplicar o mesmo golpe, em Ribeirão Preto, utilizando-se dos dados de Clécio Sousa Soares e em Presidente Prudente, o réu também tentou abrir uma conta em nome da vítima Francisco.

Desta forma a prova acusatória é robusta e autoriza a condenação do réu por estelionato. Ficou comprovado nos autos, que o réu, portando um documento falso, em nome de terceira pessoa, foi até a agência bancária, visando sacar valores provenientes da aposentadoria da vítima, todavia, acabou sendo detido, pois o gerente desconfiou de suas atitudes.

Já a versão apresentada pelo réu de que ele havia sido orientado por terceira

pessoa, não restou comprovada nos autos.

Por outro lado, não pode remanescer o delito de falsa identidade, eis que meio para a prática do crime fim estelionato. Neste sentido, não se pode esquecer que o STJ editou a Súmula 17 indicando que “quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.

Nestes termos, não há sentido em se reconhecer a falsa identidade como crime autônomo se até o uso de documento falso, que é crime mais grave, é absorvido no estelionato. Aplica-se claramente o princípio da consunção no caso em tela.

Assim leciona Nucci:

“Quando o fato previsto por uma lei esta, igualmente, contido em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta ultima. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a ultima. Conforme esclarece Nicas, ocorre a consunção quando determinado tipo penai absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (El concurso de normas penales, p. 157). Trata-se da hipótese do crime-meio e do crime-fim. É o que se dá, por exemplo, no tocante a violação de domicílio com a finalidade de praticar furto a uma residência. A violação é mera fase de execução do delito patrimonial. O crime de homicídio, por sua vez, absorve o porte ilegal de arma, pois esta infração penal constitui-se simples meio para a eliminação da vítima. O estelionato absorve o falso, fase de execução do primeiro (ver, nesse caso, o disposto na Súmula 17, do Superior Tribunal de Justiça: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, e por este absorvido”) (In: Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral e Especial. 2011, p. 165/166).

Assim, à luz do conjunto probatório percebe-se que o delito de estelionato restou comprovado, sendo de rigor a desclassificação da conduta originalmente imputada para aquela prevista no artigo 171, “caput” do Código Penal.

O fato de a denúncia constar o delito de furto e uso de documento falso, ao invés do delito de estelionato, não impede o seu reconhecimento, mesmo porque o fato está descrito na acusação, aplicando-se ao caso a regra do artigo 383 do Código de Processo Penal.

“Denúncia - Rasura a tinta dos incisos do artigo em que foi enquadrado a conduta criminosa - Réu, contudo, que defende-se de fatos e não de sua capitulação jurídica - Exposição que foi clara, possibilitando o exercício do jus defentionis - Direito de aventar nulidades, ademais, que precluiu ante o advento da sentença condenatória - Preliminar rejeitada” (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n.º 130.161-3 - São Paulo - 18.04.94).

“DENÚNCIA - Erro na capitulação do delito - Nova definição jurídica dos fatos dados na sentença - Admissibilidade - Emendatio libelli que prescinde do procedimento previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal - Aplicação deste somente à mutatio libelli, quando nova qualificação resulta de circunstância não contida na denúncia - Correlação entre a sentença e peça acusatória que se refere ao fato de contestado, e não à capitulação, não caracterizando prejuízo à defesa - Aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal - Recurso dos réus não providos” (Apelação Criminal n. 281.690-3 - Nuporanga - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 15.06.00 - V.U.).

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu na pena do crime de estelionato é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de estelionato previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal é apenado com reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa.

Na primeira fase de fixação de pena, a culpabilidade foi normal à espécie. Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora atestada a reincidência (execução nº 0078592-72.2017.8.13.0342 - Minas Gerais), o réu foi confesso, em Juízo, e efetivamente contribuiu para a elucidação dos fatos, de modo que este Juízo, excepcionalmente, compensará a agravante com a atenuante da confissão espontânea judicial.

Na terceira fase não vislumbro causas de aumento de pena. Há a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal em relação à tentativa, e, considerando-se o iter criminis percorrido, tendo o réu sido flagrado no momento da prática do estelionato, é certa a aplicação de diminuição em 1/3 (um terço), ficando fixada a pena estabelecida em 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Ausentes quaisquer informações acerca das possibilidades econômicas do réu, o valor do dia-multa deverá ser o mínimo legal.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo o regime inicial semiaberto, o qual entendo suficiente e adequado para a reprovação e prevenção de outros delitos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, em especial, em razão da reincidência específica e dos maus antecedentes da acusada.

Por fim, considerando que o réu MÁRCIO ANTONIO ALVES teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 02/02/2022, e mantida até a presente data, totalizando 09 (nove) meses e 06 (seis) dias, a extinção da pena é medida que se impõe.

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no presente julgamento (artigo 315, § 2º do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória postulada na denúncia, desclassificando o delito de furto mediante fraude para o delito de estelionato, dando-o como incurso na sanção do artigo 171, "caput", do Código Penal, CONDENAR o réu MÁRCIO ANTONIO ALVES, qualificado às fls. 06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. ABSOLVO o réu MÁRCIO ANTONIO ALVES, qualificado às fls. 06, quanto ao delito de uso de documento falso, uma vez que este foi absorvido pelo delito de estelionato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, em especial, em razão da reincidência do acusado.

Por fim, considerando que o réu MÁRCIO ANTONIO ALVES teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 02/02/2022, e mantida até a presente data, com fundamento nos artigos 42 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA a pena imposta a MÁRCIO ANTONIO ALVES, qualificado nos autos, em razão do seu integral cumprimento.

Expeça-se Alvará de soltura clausulado.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para atendimento do estabelecido no inciso III do artigo 15 da CF.

Expeçam-se os ofícios e as comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.I.C.

Marília, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA